

1510289-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO MANOEL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

EDUARDO MANOEL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, porque no dia 01 de maio de 2022, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510289-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510289-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO MANOEL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

EDUARDO MANOEL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, porque no dia 01 de maio de 2022, por volta das 12h30min, na Estação de Metrô Barra Funda, localizada na Rua Mário de Andrade, 664, Barra Funda, neste município de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, mediante violência contra a vítima Flávia Yumi Shimooka, dela subtraiu sua bolsa.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação.

Nesta audiência, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.  
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente, já que, ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que o réu praticou o roubo que lhe foi atribuído na denúncia.

Com efeito, a vítima Flávia Yumi Shimooka, ouvida nesta audiência, efetuou pronto e seguro reconhecimento do réu e narrou que ele, agindo juntamente com mais um indivíduo, abordou-a, puxou sua bolsa, empurrou-a e dela subtraiu a bolsa.

Por sua vez, o policial militar João Carlos de Paula Canário de Sousa, também ouvido nesta audiência, asseverou que estava na estação de Metrô em que se deram os fatos quando ouviu a vítima pedindo ajuda e gritando "pega, ladrão"; em seguida, avistou o réu e seu comparsa correndo, em fuga, e observou que o réu levava consigo a bolsa da vítima. Aduziu esse policial que o réu foi detido com o auxílio de populares, admitiu haver subtraído a bolsa da vítima e foi reconhecido por ela, ao passo que o comparsa do réu conseguiu fugir.

Finalmente, o próprio réu, interrogado nesta data, confessou haver subtraído a bolsa da vítima, em concurso e com identidade de propósitos com outro indivíduo, informando não se recordar, todavia, de ter empurrado a vítima, e esclarecendo que havia ingerido grande quantidade de bebida alcoólica antes do crime.

Está assim claramente comprovado que o réu, agindo em concurso e com identidade de propósitos com dois indivíduos, abordou a vítima, empregou violência contra ela, empurrando-a, e dela subtraiu sua bolsa, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Note-se que a vítima esclareceu claramente haver sido empurrada no momento do roubo, pelo réu e pelo comparsa dele, a caracterizar a violência exigida para a configuração do tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal. E, nesse ponto, o réu sequer foi capaz de refutar essa imputação que lhe foi feita pela vítima, pois estava embriagado e, por isso, não conseguiu recordar-se, com exatidão, do que se passou na ocasião dos fatos.

Por fim, houve a efetiva consumação do roubo, nos termos determinados pela súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

Impõe-se, portanto, a condenação do réu.

Passo à dosimetria das penas.

Nos moldes dados pelo artigo 59 do Código Penal, fixo as penas base um sexto acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerando que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 26/30 e 31/46, processos oriundos da 16ª Vara Criminal de São Paulo e da 3ª Vara Criminal de Ferraz de Vasconcelos).

O réu é também duplamente reincidente (fls. 26/30 e 31/46, processos oriundos da 22ª Vara Criminal de São Paulo e da 2ª Vara Criminal de Suzano). De outro lado, ele confessou espontaneamente, em Juízo, a autoria delitiva. No cotejo dessas circunstâncias, e com a preponderância da dupla reincidência, aumento novamente suas penas de um sexto, obtendo 05 (cinco), 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, aplico a causa de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e aumento as penas do réu de um terço, obtendo as penas finais de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena ora estipulada, dos maus antecedentes do réu e de sua dupla reincidência.

Pelos mesmos fundamentos, bem como em razão da violência empregada contra a vítima, verifico que o réu não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu EDUARDO MANOEL DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 16 (dezesseis) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 1º e § 2o, inciso II, do Código Penal.

Em razão da gravidade do delito em alusão, da quantidade e do regime de pena ora aplicados, de seus maus antecedentes e de sua dupla reincidência, deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade. Ademais, o réu respondeu preso ao processo, não tendo cessado as circunstâncias que ensejaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar.

Recomende-se o réu.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 19 de julho de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA